

Nr. 209 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Stellvertreter des Führers und den Reichsminister der Justiz. 14. August 1935*R 1501/27401, Bl. 68–69 Originalentwurf¹**Beginn:**Beginn:*

[Gesetzentwurf über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Namensänderungen von Juden]

In der Anlage übersende ich den Referentenentwurf eines Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen² mit der Bitte um gefällige Stellungnahme bis zum 15. September d.J. Darin ist eine einheitliche Regelung des Namensänderungsverfahrens vorgesehen, die an die Stelle der bisherigen landesrechtlichen Vorschriften tritt. Die Namensänderung soll danach den Behörden der demnächst einzurichtenden Reichssippenamtsverwaltung übertragen werden³. Im übrigen ist gegenüber dem bisherigen Rechtszustand besonders hervorzuheben, daß eine Namensänderung widerrufen werden kann, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden, bei deren Kenntnis der Name nicht geändert worden wäre. Ferner ist vorgesehen, daß die vor dem 30. 1. 1933 genehmigten Namensänderungen widerrufen werden können, wenn sie nicht als erwünscht anzusehen sind. Damit ist vor allem die Möglichkeit gegeben, Namensänderungen, die der Verschleierung der jüdischen Abstammung dienen, rückgängig zu machen.

Gleichzeitig übersende ich als Material einen von dem Reichstagsabgeordneten von und zu Löwenstein⁴ aufgestellten Gesetzentwurf über den Schutz von Familiennamen nebst Begründung, in dem ebenfalls das Namensänderungsverfahren behandelt wird⁵. Der Grundgedanke dieses Entwurfs ist, daß die Nachkommen der Juden, die bei der Judenemanzipation zu Beginn des 19. Jahrhunderts deutsche Namen angenommen haben, zur Ablegung dieser Namen und zur Annahme jüdischer Namen veranlaßt werden. Dieser Grundgedanke ist gesund. Denn der jetzige Zustand, daß deutsche Sippen, die von alters her einen damals von Juden bevorzugten und deswegen heute als typisch jüdisch angesehenen Namen führten, sich zur Aufgabe ihres ererbten Namens gezwungen sehen, ist

¹ Entwurf durch ORR Globke, überarbeitet durch StS Pfundtner. Faksimileabdruck: R.-M. STRECKER, Dr. Hans Globke. Aktenauszüge – Dokumente, Hamburg 1961, S. 54–61. Ausfertigung: R 22/45, Bl. 20 f. Parallelüberlieferung der nachfolgend genannten Aktenstücke in R 22/45; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30604.

² R 1501/27401, Bl. 71–74; R 22/45, Bl. 23.

³ Die Sippenämter sollten der ursprünglichen Konzeption zufolge für die arischen „Reichsbürger“ an die Stelle der Standesämter treten. Der Entwurf eines entsprechenden SippenamtsG (Vorstufe s. Dok. Nr. 110) wurde durch das RJuM 1936 vorgelegt und von den Ressorts im Grundsatz angenommen, auf Weisung Hitlers schließlich aber wesentlich verändert als *PersonenstandsG* vom 3. 11. 37 (RGBl. I S. 1146) verabschiedet. Der Aufbau einer Sippenamtsverwaltung scheiterte 1938/39 an der Personal- und Finanzknappheit. Aktenmaterial in: R 43 II/1543, Bl. 71–89; R 2/11815; R 18/5517, S. 19–25; R 22/769, Bl. 19–25.

⁴ Dr.-Ing. Hans von Löwenstein zu Löwenstein, Bergassessor in Essen, MdR seit März 1933. Der Name Löwenstein wurde im Untersuchungsauftrag des RIM an die Reichsstelle für Sippenforschung (u. Anm. 10) zusammen mit wenigen anderen Beispielen (Goldschmidt, Rosenthal, Hirsch) unter die ursprünglich deutschen, mittlerweile aber „typische[n] Judennamen“ gezählt.

⁵ Entwurf vom 25. 5. 35: R 1501/27401, Bl. 32–34, 75 f. Grundsätzliche Billigung durch Frick: Ebd. Bl. 59–61. Der § 1 dieses Entwurfs lautete:

„Familiennamen von politischer, geschichtlicher oder kultureller Bedeutung stehen fortan unter gesetzlichem Schutz. Sie dürfen nicht beliebig angenommen werden.

Nichtarische Familien, welche seit dem Jahre 1806 solche geschützten Familiennamen angenommen haben, sind zur Änderung ihres Familiennamens verpflichtet, widrigenfalls der Familienname von Amts wegen geändert wird.“

unbefriedigend. Der Anregung könnte dadurch Rechnung getragen werden, daß in dem hier aufgestellten Referentenentwurf folgender § 7a aufgenommen würde:

§ 7a

Hat ein Jude einen Familiennamen angenommen, der auch von deutschen Sippen getragen wird, so kann ⁶seinen Nachkommen die Führung dieses Namens untersagt und ihnen die Führung eines jüdischen Namens aufgegeben werden.

In § 7 Abs. 3 des Referentenentwurfs würden dann zwischen die Worte „dürfen“ und „nur“ die Worte „unbeschadet der Vorschrift des § 7a“ eingefügt werden müssen⁷.

Der weitere Vorschlag des Abgeordneten von und zu Löwenstein, *bestimmte* Familiennamen durch Aufnahme in eine beim R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] zu führende Liste zu schützen⁸, erscheint dagegen nicht zweckmäßig. Ein besonderer Schutz für bestimmte deutsche Familiennamen läßt sich nicht vertreten, vielmehr müssen *alle* deutschen Namen gegen die Annahme durch Juden gesichert werden. In diesem Zusammenhang bemerke ich, daß dieser Schutz seit einiger Zeit im Verwaltungswege dadurch erreicht ist, daß die Änderung von jüdischen Familiennamen in deutsche Namen grundsätzlich untersagt ist⁹.

Ich verkenne nicht, daß es mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein wird, alle Juden, deren Vorfahren sich einen ursprünglich deutschen Namen zugelegt haben, zur Ablegung dieses Namens zu veranlassen. Durch meinen abschriftlich beigefügten Erlaß vom heutigen Tage habe ich zunächst die Reichsstelle für Sippenforschung beauftragt, die in Betracht kommenden Namen und das zahlenmäßige Verhältnis der Träger dieser Namen zu den Trägern eigentlich jüdischer Namen festzustellen¹⁰. Das Verfahren würde dann etwa in der Weise vor sich gehen müssen, daß alle Träger von Namen, die ursprünglich deutsch waren, heute aber in der Volksmeinung als jüdisch gelten, zum Nachweis ihrer arischen Abstammung bis etwa 1800 zu veranlassen sein würden, sofern nicht etwa der Reichsstelle für Sippenforschung Material hierüber schon zur Verfügung steht; sollte sich dabei ihre jüdische Abstammung ergeben, würden sie zur Annahme eines jüdischen Namens veranlaßt werden müssen. Ferner müßten allgemein die jüdischen Träger auch solcher deutschen Namen, die nicht als Judennamen gelten, sondern nur vereinzelt von Juden getragen werden, ermittelt werden und jüdische Namen annehmen. Einer besonderen Prüfung würde die Namensführung der Mischlinge bedürfen, soweit sie ihren Namen nicht von einem Vorfahren ableiten, der bei der Judeneman-

⁶ In der Vorlage hier hs. eingefügt, in die Ausfertigung aber nicht übernommen: „der Reichsminister des Innern“.

⁷ Der § 7 bildete den Angelpunkt des Entwurfs. Er lautete:

(1) Eine Namensänderung kann binnen 2 Jahren widerrufen werden, wenn innerhalb dieser Frist Tatsachen bekannt werden, bei deren rechtzeitiger Kenntnis der Name nicht geändert worden wäre.

(2) Eine Namensänderung, die vor dem 30. Januar 1933 genehmigt worden ist, kann bis zum 31. Dezember 1937 widerrufen werden, wenn diese Namensänderung nicht als erwünscht anzusehen ist.

(3) Durch den Widerruf verlieren außer den Personen, deren Name geändert worden ist, auch diejenigen Personen den Namen, die ihr Recht zur Führung dieses Namens von jenen Personen ableiten; die von dem Widerruf betroffenen Personen dürfen nur noch den Namen führen, der ihnen oder ihren Vorfahren vor der Namensänderung zustand. Der Widerruf wird wirksam mit der Zustellung der Widerrufsverfügung.

(4) Zum Widerruf einer Namensänderung ist das Reichssippenamt zuständig.“

⁸ Hierzu § 2 des Löwensteinschen Entwurfs (o. Anm. 5):

„Die geschützten Namen sind in einer im Reichsministerium des Innern zu führenden Liste verzeichnet.

Die Aufnahme von zu schützenden Namen in die Reichsliste kann auch auf Antrag von arischen Familien erfolgen, die ihre Geschichte bis zum Jahre 1806 nachzuweisen im Stande sind.“

⁹ RdErl. des PrIM vom 25. 6. 34 (PrGS S. 316) betr. Änderung von Familiennamen und Vornamen; WALK Nr. I/410. § VII (2) lautete: „Anträgen von Personen nichtarischer Abstammung, ihren Namen zu ändern, wird grundsätzlich nicht stattgegeben, weil durch die Änderung des Namens die nichtarische Abstammung des Namensträgers verschleiert würde. Auch der Übertritt zum Christentum ist nicht geeignet, eine Namensänderung zu begründen.“ Entwurf durch Globke in: R 1501/27403, Bl. 293–333.

¹⁰ Abdrucke: R 1501/27401, Bl. 69 f.; R 22/45, Bl. 22. Die Reichsstelle für Sippenforschung ressortierte vom RIM.

zipation einen deutschen Namen angenommen hat. Ich behalte mir zu diesen Punkten ergänzende Ausführungen vor, sobald ich im Besitze der Feststellungen Reichsstelle für Sippenforschung bin¹¹.

I.V.
Pf[undtner]

¹¹ Die Reichsstelle legte am 3. 9. 35 eine 27seitige Übersicht über jüdische Ruf- und Familiennamen vor, unterteilt u.a. in hebräische, „undeutsche hebräische“, dt.-hebr. Abschleifungs- und Gleichklangformen, Herkunfts-, Stammes-, Berufs-, Eigenschafts-, Phantasie- sowie Spitz- und Ekelnamen. Als Ergebnis war festgehalten: „Die deutschstämmigen, später von den Juden übernommenen Namen, die nunmehr als typisch jüdisch angesehen werden, bilden 26,2 v.H. der übrigen Judennamen.“ R 1501/27401, Bl. 83–107.

Der Bericht wurde vom RIM am 19. 9. 35 dem StdF und RJuM zugeleitet. Der RJuM äußerte mit Schreiben vom 30. 10. (ebd. Bl. 113 f.) zunächst nur Bedenken gegen die in § 7 (1) gegebene Möglichkeit des kurzfristigen Widerrufs einer Namensänderung, welche sich nicht mit der grundsätzlichen Endgültigkeit einer Namensverleihung als Staatshoheitsakt vertrage. In einem weiteren Schreiben vom 30. 11. 35 (ebd. Bl. 115) riet Schlegelberger dann von einer allgemeinen Änderungsaktion ab: „Es würden für die Juden, soviel ich sehe, viel zu wenig Namen übrig bleiben, wenn man nicht Gefahr laufen will, daß doch von einzelnen deutschen Familien geführte Namen als ‚jüdische Namen‘ verwendet werden; für die Juden aber neue Namen zu erfinden, wird wohl kaum in Frage kommen.“ Bei der notwendigen Beschränkung auf Staatsangehörige Juden würden zudem die in Dtl. lebenden ausländischen und staatenlosen Juden eine unerfreuliche Vorzugsstellung genießen. Besonders bedenklich stimme aber die folgende Überlegung: „Wenn Zehntausende von jüdischen Personen einen anderen Namen erhalten, so werden sich darunter viele befinden, die unter ihrem jetzigen Namen im Volk und bei den Behörden einen bedenklichen Ruf genießen. Es würde wohl durchaus ihren Wünschen entsprechen, wenn sie ihren belasteten Namen mit einem anderen vertauschen könnten. Für die Behörden und die Bevölkerung aber würde die Namensänderung eine erhebliche Erschwerung ihrer Identifizierung bedeuten. Durch Änderung der polizeilichen und der Strafregister werden die Bedenken nur zum Teil ausgeräumt werden können. Ich glaube demnach, daß der Gedanke einer allgemeinen Änderung der von Juden geführten deutschen Namen schon aus diesen Erwägungen kaum wird durchgeführt werden können.“

Eine Stellungnahme des StdF erging nicht. Die Erörterungen über den Gesetzentwurf wurden 1936/37 fortgesetzt; s. Folgeband, Dok. vom 18. 4. 36.

Zitierhinweis

Nr. 209 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Stellvertreter des Führers und den Reichsminister der Justiz. 14. August 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d209>